

ВИЖУФАСАД

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по предоставлению партнёрского доступа к сервису ВИЖУФАСАД

№ _____

г. Пенза

«__» _____ 20__ г.

Сухов Максим Сергеевич, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ИНН 583712808341, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и _____, именуемое далее «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ВАЖНО: это заполняемый образец для прямого согласования. Он не является публичной офертой и не создаёт обязательств до подписания или иного согласованного способа заключения договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1.** Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к автоматизированному сервису ВИЖУФАСАД в согласованном объёме, начисляет ВФ-коины на указанный аккаунт и по заданиям Заказчика оказывает цифровые услуги по созданию концептуальных визуализаций внешнего вида фасадов.
- 1.2.** Количество ВФ-коинов, цена, email аккаунта, срок активации кода и срок использования определяются в Заказе-спецификации (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.
- 1.3.** ВФ-коин является внутренней учётной единицей объёма доступных действий сервиса. Он не является валютой, криптовалютой, электронными деньгами, ценной бумагой или самостоятельным средством платежа и не может передаваться между аккаунтами без письменного согласия Исполнителя.
- 1.4.** Результат сервиса является художественной концепцией. Он не представляет собой архитектурный или рабочий проект, смету, техническое обследование, расчёт количества материалов либо заключение о возможности строительства.
- 1.5.** Если email аккаунта принадлежит работнику или иному представителю Заказчика, такое лицо назначается Заказчиком выгодоприобретателем по Договору исключительно в части получения доступа к сервису. Заказчик подтверждает полномочие передать его рабочий email и обязан заранее ознакомить назначенного пользователя с Политикой обработки персональных данных.

2. АККАУНТ И ИМЕННОЙ ПАРТНЁРСКИЙ КОД

- 2.1.** Заказчик сообщает Исполнителю email аккаунта ВИЖУФАСАД. Исполнитель выпускает одноразовый партнёрский код, связанный с этим email и номиналом, указанным в Приложении № 1.
- 2.2.** Код может быть активирован только пользователем, вошедшим в аккаунт с согласованным email. При успешной активации весь номинал начисляется на внутренний баланс, а код становится недействительным.
- 2.3.** Заказчик обеспечивает сохранность доступа к email, одноразовых кодов входа и партнёрского кода до его активации. О подозрении на компрометацию Заказчик незамедлительно сообщает Исполнителю.
- 2.4.** Партнёрский код начисляет договорный номинал ВФ-коинов без покупки потребительского пакета и сам по себе не изменяет тарифный уровень аккаунта. Стоимость каждого доступного действия показывается в кабинете до запуска.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЁМКИ УСЛУГ

- 3.1.** После оплаты Исполнитель в течение _____ рабочих дней выпускает код и передаёт его Заказчику по согласованному каналу связи. Заказчик активирует код не позднее даты, указанной в Приложении № 1.
- 3.2.** Отдельное цифровое действие начинается после явного запуска Заказчиком и резервирования показанного количества ВФ-коинов. Действие считается оказанным после предоставления результата в личном кабинете.
- 3.3.** При подтверждённой технической неудаче сервис возвращает списанный за действие ВФ-коин на внутренний баланс. Такой возврат не лишает Заказчика права направить мотивированное требование по Договору и закону.
- 3.4.** По запросу любой Стороны Исполнитель направляет отчёт об оказанных действиях. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчёта Заказчик не направил мотивированные возражения, указанные в отчёте услуги считаются принятыми.

4. ЦЕНА И РАСЧЁТЫ

- 4.1.** Цена Договора составляет _____ (_____) рублей. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
- 4.2.** Оплата производится в размере _____ % в течение _____ банковских дней с даты подписания Договора / выставления счёта по реквизитам, сообщённым Исполнителем. Обязанность по оплате считается исполненной после зачисления денежных средств.
- 4.3.** После получения оплаты Исполнитель формирует и передаёт Заказчику чек плательщика НПД в сроки и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Заказчик предоставляет корректные наименование и ИНН для формирования чека.
- 4.4.** Если Договор прекращён до использования всего оплаченного объёма, Стороны производят расчёт исходя из фактически оказанных действий и документально подтверждённых расходов Исполнителя. Подлежащий возврату остаток перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования расчёта, если Стороны письменно не установили иной порядок.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1.** Исполнитель обеспечивает работоспособность сервиса в пределах его архитектуры, начисляет согласованный номинал, ведёт учёт операций и рассматривает обращения Заказчика.
- 5.2.** Исполнитель вправе временно ограничить доступ для профилактики, безопасности, соблюдения закона либо при нарушении Договора, предварительно уведомив Заказчика, когда это возможно.
- 5.3.** Заказчик использует сервис законно, не пытается обходить ограничения, не передаёт код третьим лицам и не загружает материалы, которыми не вправе распоряжаться.
- 5.4.** Заказчик самостоятельно проверяет реализуемость выбранной концепции у профильных специалистов до закупки материалов или выполнения работ и не представляет результат сервиса как готовый строительный проект.

6. ФОТОГРАФИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- 6.1.** До каждой загрузки пользователь подтверждает право на фотографию и принимает отдельные условия её обработки. Заказчик обеспечивает наличие необходимых разрешений своих клиентов и иных правообладателей.
- 6.2.** Email, указанный в Приложении № 1, используется для подготовки и исполнения Договора, привязки кода, доступа к аккаунту и поддержки. Условия обработки опубликованы в Политике обработки персональных данных на <https://vizhufasad.ru/legal/privacy>.

6.3. Публикация фотографии или результата в портфолио, рекламе, социальных сетях либо открытой галерее допускается только при наличии отдельного добровольного согласия правообладателя на конкретный материал.

6.4. Права на исходные материалы сохраняются у правообладателей. Заказчик вправе использовать полученный результат в своей коммерческой коммуникации с клиентом при соблюдении прав на исходную фотографию, товарные знаки и иные охраняемые объекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

7.1. Стороны отвечают за нарушение Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. Исполнитель не гарантирует абсолютную пиксельную идентичность исходной фотографии, возможность применения конкретного материала, соответствие результата строительным нормам или коммерческий результат Заказчика.

7.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые она не могла разумно предвидеть или предотвратить, при уведомлении другой Стороны в разумный срок.

7.4. Исполнитель не отвечает за последствия передачи Заказчиком неверного email, утраты доступа к нему, незаконной загрузки материалов или использования результата без обязательной технической проверки.

8. СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. Исполнитель подтверждает применение НПД на дату заключения Договора и обязуется уведомить Заказчика об утрате такого статуса не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента утраты.

8.2. Настоящий Договор не регулирует трудовые отношения, не устанавливает должность, рабочее место, режим рабочего времени, подчинение правилам Заказчика или регулярное трудовое вознаграждение.

8.3. Заказчик подтверждает, что на дату заключения Договора не является текущим работодателем Исполнителя и не являлся его работодателем в течение предшествующих двух лет: Да / Нет (нужное отметить).

9. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» _____ 20___ г., а в части расчётов, конфиденциальности и ответственности — до полного исполнения обязательств.

9.2. Изменения действительны, если оформлены письменно, в том числе электронным документом или обменом сообщениями по согласованным адресам, позволяющим достоверно определить отправителя.

9.3. Каждая Сторона вправе отказаться от Договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней. Финансовые последствия определяются законом и пунктом 4.4 Договора.

10. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

10.1. Стороны признают юридическую силу документов и уведомлений, направленных с email, указанных в разделе 12 и Приложении № 1, при условии возможности достоверно установить отправителя и содержание сообщения.

10.2. Скан-копии подписанного Договора и приложений имеют силу до обмена оригиналами, если обмен оригиналами запрошен одной из Сторон. Стороны вправе использовать усиленную электронную подпись или оператора ЭДО.

10.3. Действия в личном кабинете после входа с одноразовым кодом признаются действиями владельца соответствующего email, если Заказчик своевременно не сообщил о компрометации доступа.

11. СПОРЫ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Претензии направляются по адресам Сторон. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты получения, если иной обязательный срок не установлен законом.

11.2. При недостижении соглашения спор передаётся в суд по правилам подведомственности и подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

11.3. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Условия пользовательского соглашения сервиса применяются в части, не противоречащей настоящему Договору; при расхождении действует Договор.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой Стороны, либо в форме электронного документа.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Сухов Максим Сергеевич

Физическое лицо — плательщик НПД

ИНН 583712808341

Адрес: 440060, Пензенская область,
г. Пенза, проспект Победы, д. 142, кв. 151

Email: vizhufasad0058@bk.ru

Платёжные реквизиты: указываются в счёте

_____/ М. С. Сухов

ЗАКАЗЧИК

Наименование / ФИО: _____

Статус: юридическое лицо / ИП

ИНН: _____

КПП / ОГРНИП: _____

Адрес: _____

Email: _____

Телефон: _____

_____/ _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

Заказчик	_____
Email партнёрского аккаунта	_____
Количество ВФ-коинов	_____ ВФ-коинов
Цена	_____ руб. (_____)
Цена одного ВФ-коина для расчёта	_____ руб.
Предоплата	_____ % / иной порядок: _____
Крайний срок выпуска кода	«___» _____ 20__ г.
Крайний срок активации кода	«___» _____ 20__ г.
Срок использования начисленного объёма	до «___» _____ 20__ г. / без отдельного ограничения
Дополнительные условия	_____ _____

Порядок выдачи: после подтверждения оплаты Исполнитель создаёт одноразовый код с указанным номиналом и НМАС-привязкой к email. Полный код передаётся Заказчику один раз по согласованному каналу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
-------------	----------

_____ / М. С. Сухов

_____ / _____